Contraloría General de la República
División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen	**044145N10**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	44145	**Fecha emisión**	04-08-2010		
Orígenes	DJU				

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

SMF

Destinatarios

Ministro del Interior

Texto

Cursa con alcances decreto 392/2010 del Ministerio del Interior que aprueba contrato suscrito entre ese servicio y Telefónica Empresas Chile S.A., bajo la modalidad de trato directo.

Acción

Aplica dictamen 46746/2009

Fuentes Legales

ley 18575 art/5, ley 18575 art/8, dfl 1/19653/2000 sepre
ley 19880 art/7, ley 19886 art/8 lt/g, ley 18575 art/9
dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/g

Descriptores

contrato trato directo, INTER

Texto completo

N° 44.145 Fecha: 04-VIII-2010

Esta Contraloría General ha dado curso al decreto N° 392, de 2010, del Ministerio del Interior, que aprueba el contrato suscrito entre el Ministerio del Interior y Telefónica Empresas Chile S.A., bajo la modalidad de trato directo, para la ejecución del servicio denominado “Solución de telefonía y datos para los centros de asistencia a víctimas de delitos violentos ubicados en las comunas de Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Temuco, Angol, Aysén y Castro”, en el entendido que por su intermedio se regulariza dicho convenio, cuyas prestaciones comenzaron a ejecutarse el día 30 de junio de 2009, con antelación a su suscripción, el 11 de marzo de 2010, aspecto que no se ha precisado en el acto en estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con manifestar que la dilación, tanto en la celebración del aludido contrato -en relación con la fecha de inicio de las referidas prestaciones-, como en la emisión de su acto aprobatorio, implica una contravención a los principios de eficiencia y celeridad que debe observar la Administración del Estado, contemplados en los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los

Actos de los Órganos de la Administración del Estado, respectivamente, por lo que procede que esa autoridad arbitre las medidas conducentes a determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en el retardo en examen, de lo que ha de darse cuenta a este Organismo Contralor.

Además, es dable precisar que a través del acuerdo de voluntades que se viene regularizando se suministra equipamiento que complementa y moderniza el anteriormente adquirido, el que, además, sería compatible con los servicios de conectividad contratados con la indicada empresa de telecomunicaciones mediante convenio de 29 de marzo de 2000, aprobado por el decreto N°3.454, de ese año, del Ministerio del Interior, invocándose en la especie la causal para recurrir al trato directo establecida en el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en relación con el artículo 10, N° 7, letra g), de su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Al respecto, es del caso anotar que en la cláusula quinta del mencionado contrato de 29 de marzo de 2000, se estableció una vigencia de 24 meses del mismo, al término de los cuales se entendería tácita y automáticamente renovado por períodos anuales y sucesivos, salvo comunicación en contrario de alguna de las partes.

Respecto a lo anterior, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en su dictamen N° 46.746, de 2009, entre otros, ha precisado que ese tipo de estipulaciones -aun cuando se contengan en contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley N° 19.886, y de su reglamento, como ocurre en la especie-, pugnan con los principios de transparencia y libre concurrencia de los oferentes, consagrados en el artículo 9° de la citada ley N° 18.575, disposición introducida a dicho cuerpo normativo mediante la ley N° 19.653, publicada el 14 de diciembre de 1999, a fin de fortalecer el principio de probidad administrativa, del que derivan los principios antes mencionados, mediante la concepción del sistema de propuesta pública como mecanismo esencial para su resguardo.

De esta manera, en lo sucesivo, esa Secretaría de Estado deberá abstenerse de aplicar la comentada cláusula de renovación tácita y automática a que se ha hecho referencia, y dar estricto cumplimiento al artículo 9° de la ley N° 18.575 y a la citada ley N° 19.886, y su reglamento, procediendo a convocar el correspondiente proceso licitatorio para las contrataciones que tengan por objeto la adquisición de los bienes y de servicios como los de la especie.

Finalmente, cabe hacer presente que las boletas de garantía acompañadas para caucionar el cumplimiento de las diversas prestaciones a que se refiere el contrato, tienen vigencia hasta el 8 de octubre de 2010 y 8 de octubre de 2012, según el caso, y no hasta las fechas indicadas en la cláusula décimo novena del acuerdo de voluntades en examen.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del acto administrativo.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República